

ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วย แต่ศาลก็อาจมีคำสั่งเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่))

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

- ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๙๘ ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยหลังจากจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จได้มีการรังวัดออกโฉนดที่ดินใหม่ ปรากฏว่ารูปแผนที่โฉนดที่ดินดังกล่าวด้านทิศตะวันตกมีคูส่งน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ทั้งที่มิได้มีการกันที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๘ เป็นแนวเขตคูน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแก้ไขรูปแผนที่โฉนดที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามความเป็นจริง อันเป็นการฟ้องโต้แย้งว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับเพียงให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้อ้างว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยได้ใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าออกที่ดินของผู้ร้อง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดร่องน้ำและปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามค้ำครองที่ดิน อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทำการใด ๆ แก่ที่ดิน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การจัดรูปที่ดิน ซึ่งผู้ร้องสามารถดำเนินการร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรืองดเว้นการกระทำนั้นตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีความจำเป็นที่ผู้ร้องต้องเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ เพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗



วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องสอดของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) เรียงตามตัวอักษร เพื่อเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีซึ่งสอบไม่ผ่านการประเมิน ครั้งที่ ๑ เห็นว่าประกาศผลสอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศข้างต้น ต่อมาผู้ร้องทั้งสี่สิบสามซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบประเมินตามประกาศดังกล่าวได้ร้องสอดเข้ามาในคดีซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกรมสรรพากรตามฟ้องของผู้ฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิหน้าที่ของผู้ร้องทั้งสี่สิบสาม ผู้ร้องทั้งสี่สิบสามจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ ซึ่งอาจขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และผู้ร้องทั้งสี่สิบสามได้ยื่นคำร้องสอดต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสี่สิบสามเข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายที่สามด้วยการร้องสอดหรือไม่ นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาว่าคดีมีเหตุผลสมควรและมีความจำเป็นที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องร้องสอดเข้ามาในคดีได้หรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าประกาศที่พิพาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ยกข้อต่อสู้หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว อีกทั้ง ตามคำร้องสอดก็ไม่ได้มีการเสนอข้อหาข้อเท็จจริงแก่ข้อกล่าวหาหรือข้อกฎหมายขึ้นต่อสู้ผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนั้น คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่การวินิจฉัยคดีจนเกือบจะครบถ้วนแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ร้องทั้งสี่สิบสามเพิ่งจะมายื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การรับคำร้องสอดของผู้ร้องทั้งสี่สิบสามและกำหนดให้ผู้ร้องทั้งสี่สิบสามเป็นคู่ความฝ่ายที่สามย่อมทำให้ศาลปกครองชั้นต้นต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ตั้งแต่การส่งคำร้องให้ผู้ฟ้องคดีให้การโต้แย้ง คัดค้าน ซึ่งมีแต่จะทำให้การพิจารณาคดีล่าช้า กรณีไม่มีเหตุอันควรและความจำเป็นที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสี่สิบสามร้องสอดเข้ามาในคดี จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องสอดไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๖/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๐๐/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

(๑) ผลของการถอนฟ้องยังเป็นการลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องและกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาภายหลังยื่นคำฟ้อง และทำให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโจลง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลขอถอนคำฟ้องคดีนี้ และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความของคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๘๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว อีกทั้ง ผลของการถอนฟ้องยังเป็นการลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องและกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาภายหลังยื่นคำฟ้อง และทำให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย



จึงไม่มีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ศาลจะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นหรือฟื้นคดีขึ้นมาอีกได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ก็อาจใช้สิทธิที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และอาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ตามเงื่อนไขของการฟ้องคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๘/๒๕๕๘)

(๒) ในคดีปกครอง ศาลปกครองอาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องได้โดยไม่ต้องฟังผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ร้องสอดก่อน

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การแล้ว ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ แต่ในวันเดียวกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีก ๓๐ วัน เห็นว่า คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อ ๘๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คดีนี้ศาลได้อนุญาตให้ถอนคำฟ้องตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กำหนดห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดเสียก่อน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งโดยไม่รับฟังคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ยังอยู่ภายในระยะเวลายื่นคำขอดังกล่าวจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้กับวิธีพิจารณาคดีปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๙/๒๕๕๙)

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้วเห็นได้ว่า ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งไปก็ได้นั้น หมายความว่าถึงแต่เฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล เงื่อนไขแห่งการที่ศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาหรือแห่งอุทธรณ์เท่านั้น หาได้หมายความว่ารวมถึงข้อหาและคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับด้วยไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีมีได้มีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาเพิ่มให้ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายจนถึงวันฟ้อง และหรือตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงมิใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นมาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ได้แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๓/๒๕๕๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่ากรณีดังต่อไปนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๑) ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้อง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดี (กองทัพบก) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเบี้ยหวัดเงินบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกินสิทธิ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคืนเงินดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย นั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ชำระ ซึ่งคำสั่งเรียกให้ชำระเงินดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครอง หรือการใช้อำนาจทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และเป็นคดีที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะทำความเห็นไปยังศาลยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๗๑/๒๕๕๙ ที่ ๔๐๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๑๔/๒๕๕๙ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๖/๒๕๕๙ ที่ ๕๔๘/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๕๔/๒๕๕๙ และที่ ๕๕๕/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) ปัญหาเรื่องผู้มีสิทธิฟ้องคดี

การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะมีสิทธินำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะนำข้อพิพาทในกรณีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่น ๆ อีกต่อไป แม้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘)

เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีอันเป็นมูลคดีพิพาทในคดี ได้ยุติลงแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในส่วนนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘)

(๓) ปัญหาเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดี

ปัญหาเกี่ยวกับกำหนดเวลาการฟ้องคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๙/๒๕๕๘)

(๔) ปัญหาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษา

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีคำขอนั้น เป็นการพิพากษาเกินคำขอ อันเป็นการต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี แม้ปัญหานี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะมีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาลในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๓๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนึ่งชั้น เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือนเป็นไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน นั้น เป็นการนำเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีนี้มาพิจารณา และเป็นการพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการต้องห้ามตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง ตามนัยข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แม้ปัญหาเกี่ยวกับการพิพากษาเกินคำขอนี้ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย



อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๐๑/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๐๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ ไว้พิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ ไว้พิจารณา ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ เป็นผู้ฟ้องคดีร่วมด้วย การที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง การสรุปสำนวนการนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดี โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ มิได้เข้าร่วมเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯ และผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมิได้กล่าวอ้างถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๒๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗๘๙ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษา ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีไปโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๓/๒๕๕๘)

แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้อุทธรณ์ในประเด็นดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนก็ตาม แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นตั้งรูปคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วกำหนดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งที่คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งการพิจารณาดอกเบี้ยจะต้องพิจารณากรณีผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของดอกเบี้ยคดีนี้จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้อุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๗/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและบรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และโดยที่ปัญหาดังกล่าวมิใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลปกครองจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยตัดสินคดี โดยมีได้วินิจฉัยในประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ตามข้อกล่าวอ้างในคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ว่าการวินิจฉัยจะได้ยกขึ้นต่อสู่ในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๙)

(๕) ปัญหาเกี่ยวกับการคืนค่าธรรมเนียมศาล

คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ต้องคืนค่าธรรมเนียมศาลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ เพียงใด แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในคำอุทธรณ์ แต่เนื่องจากค่าธรรมเนียมศาลเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลยกขึ้นวินิจฉัยแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเองได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๙)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

- ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ศาลปกครองต้องรอการพิจารณาไปจนกว่าจะมีคำขอเข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือจนกว่าจะพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย

มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นบทบัญญัติ ที่มีเจตนารมณ์ที่จะให้โอกาสทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก หรือผู้สืบสิทธิ ของคู่กรณีที่ถึงแก่ความตาย มีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย รวมทั้งให้โอกาส ผู้มีส่วนได้เสียมีคำขอเข้ามาเองหรือถูกศาลหมายเรียกให้เข้ามาในคดีตามคำขอของคู่กรณี ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ได้เป็นบทบังคับให้ศาลต้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อไม่มีคำขอ ของบุคคลดังกล่าวภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีดังกล่าวถึงแก่ความตาย แต่เป็น ดุลพินิจของศาลที่จะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่ก็ได้ โดยศาลต้องคำนึงถึงเหตุผลอันสมควรและ ประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นสำคัญ และผู้มีสิทธิเข้ามาในคดีดังกล่าวมิได้มีเพียงทายาทของ คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายเท่านั้น เนื่องจากทายาทของบุคคลดังกล่าวมีหลายลำดับ ศาลจึงไม่อาจ มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทันทีที่ความปรากฏต่อศาลว่าคู่กรณีถึงแก่ความตายได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ศาลนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้มาแจ้งให้ศาลทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งอ่าน คำพิพากษาและสั่งจำหน่ายคดี โดยไม่ปรากฏว่าได้ออกรายการพิจารณาเพื่อให้โอกาสผู้ร้อง ทายาทอื่น หรือบุคคลต่าง ๆ ตามมาตรา ๕๓ ได้ขอเข้ามาแทนที่ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย และพิจารณา มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวก่อนที่จะมีคำสั่งจำหน่ายคดี จึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และการแสวงหาข้อเท็จจริง และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะสั่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วให้ศาลปกครองชั้นต้นให้โอกาสบุคคลดังกล่าวมีคำขอเข้ามาแทนที่ ผู้ฟ้องคดีผู้ถึงแก่ความตาย แล้วพิจารณามีคำสั่งใหม่ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๗/๒๕๕๘)

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ให้ผู้ร้องที่ ๑ และผู้ร้องที่ ๒ ก่อสร้างอาคารจำนวน ๘ หลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ดินกองมรดกของนาย อ. และนาง ท. เจ้ามรดก จึงมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ร้องที่ ๑ และผู้ร้องที่ ๒ รื้อถอนอาคารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นทายาทเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี และอยู่ระหว่างการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยได้ฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยุติธรรม ผู้ร้องทั้งสองจึงเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี และมีได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีและเหตุที่ผู้ร้องทั้งสองได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดของผู้ร้องทั้งสอง ประกอบกับผู้ร้องทั้งสองเพิ่งทราบถึงคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีการปิดหมายแจ้งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงถือว่าผู้ร้องทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ในวันดังกล่าวเป็นอย่างช้า การที่ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำขอภายในกำหนดเวลา ผู้ร้องทั้งสองจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๙/๒๕๕๘)



๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความโดยมิได้วินิจฉัยเนื้อหาในประเด็นแห่งคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๙/๒๕๕๘ ที่ ๕๕๗/๒๕๕๘ และที่ ๖๒๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดและไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบว่าจะไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การแต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เป็นกรณีที่ศาลปกครองยังมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๙/๒๕๕๘)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้สำนักงานศาลปกครองกลางนำคำร้องตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสะพานและท่อส่งน้ำพิพาทโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปตั้งเป็นคำฟ้องคดีใหม่เป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี จึงมิใช่คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๙/๒๕๕๘)

คำสั่งไม่รับคำฟ้องและคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาไม่ใช่คำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้พิจารณาคดีดังกล่าวใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๓/๒๕๕๘)

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

(๑) ถึง (๔)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งรวมทั้งบริเวณที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น เป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมากเกินกว่าความจุของลำน้ำเจ้าพระยาที่จะรับไว้ได้ และเกินกว่าขีดความสามารถของรัฐโดยกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่จะป้องกันมิให้น้ำเหนือไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ได้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันจึงเป็นผลมาจากอุทกภัยอันเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ มิได้เป็นผลโดยตรงจากการใช้อำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีกรณีที่รัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีจนเป็นที่ยุติ และได้วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงที่ตั้งโรงงานสีข้าวของผู้ฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับศาลย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานได้ตามความเหมาะสมตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีใหม่โดยอ้างว่า ศาลจะต้องใช้ข้อมูลการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในแต่ละวันและในแต่ละเดือนตลอดปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้เรียกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีด้วยนั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ศาลรับฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในการขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพากษาคดีใหม่ดังกล่าว เป็นเพียงความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่เห็นต่างไปจากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล และเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเท่านั้น จึงมิใช่กรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๕๘)



คดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลรับฟังพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี และผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้พยานเอกสารสำคัญใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้ว เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ เห็นว่า คดีนี้ศาลปกครองได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามกฎหมาย และเห็นว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗/๓ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้บริเวณที่พิพาท เป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าห้วยไคร้” ที่พิพาทจึงเป็นที่ดินของรัฐซึ่งทางราชการได้สงวนไว้ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ อันมิใช่ที่ดินที่มีลักษณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถจัดให้ประชาชน อยู่อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ และเป็นที่ดินที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่พิพาท เป็นที่ยุติแล้ว แม้ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวตามคำให้การของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก็ตาม แต่ศาลก็ได้ส่งคำให้การและพยานหลักฐานประกอบคำให้การนั้นให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้าน คำให้การแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังแล้ว ข้อเท็จจริงที่ศาลนำมาวินิจฉัยคดีจึงเป็นข้อเท็จจริงในสำนวน ที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาโดยชอบ ประกอบกับการที่ศาลจะฟังและเชื่อพยานหลักฐาน ในส่วนใดอย่างไรในสำนวน ย่อมเป็นดุลพินิจของศาล ตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเพิ่งได้พยานหลักฐานใหม่ คือ โฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าห้วยไคร้” เช่นเดียวกับที่พิพาทก็ตาม ก็หาไม่ผลทำให้ น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ศาลพิพากษาว่า ได้ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลับกลายเป็น น.ส. ๓ ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ กรณีตาม ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่การที่ศาลฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่องสำคัญ ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๘/๒๕๕๘)

คดีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำร้องขอให้ศาล พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่โดยอ้างว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจิงได้ใช้เอกสารปลอมในการทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเหตุให้สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามสัญญาดังกล่าว อันเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาและตัดสินคดีของ ศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นกล่าวอ้างดังกล่าว นั้น เป็นข้อเท็จจริง ที่ปรากฏต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ก่อนแล้วในขณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ โดยศาลปกครองชั้นต้น ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ...แม้หากจะปรากฏว่าการดำเนินการ โครงการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เป็นไปโดยไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องไปกล่าวและโต้แย้งกับบุคคลดังกล่าวตามระเบียบกฎหมาย เพราะหากทราบใดที่สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเหตุตกเป็นโมฆะ คู่สัญญา ย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อสัญญาต่อไป... จึงมิใช่กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟัง ข้อเท็จจริงผิดพลาด หรือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริง ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่อง สำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๕ กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องในประเด็นพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่มีมติ ไม่ดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่บริษัท ล. พร้อมทั้งยุติเรื่อง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดและมีข้อบกพร่องสำคัญ ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม เพราะศาลฟังข้อเท็จจริง ตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งสิ้น หลักฐานของผู้ฟ้องคดี ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญและมีหลักฐานที่เป็นเอกสารยืนยันทั้งหมด และการมีมติของ ผู้ถูกฟ้องคดีขัดแย้งกับมติคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่มีมติเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทดังกล่าว นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและพิพากษายกฟ้อง จึงเป็นกรณีที่ศาลได้ใช้ดุลพินิจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็น คำสั่งทางปกครองและวินิจคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นการโต้แย้งการวินิจฉัยของศาล ไม่ใช่มิมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนที่ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดตีความมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง



ผู้บริโภคมฯ คลาดเคลื่อนขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย นั้น เห็นว่า ศาลปกครองสูงสุด ได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าศาลตีความคลาดเคลื่อนต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เป็นการโต้แย้งการวินิจฉัยของศาล จึงมิใช่คดีมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษา ที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๕๘)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างว่าศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีข้อบกพร่องที่สำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษา ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม กล่าวคือ ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา ก่อสร้างระบบประปา ผู้ฟ้องคดีได้นำคนงานและเครื่องจักรไปก่อสร้างที่พักคนงานชั่วคราวใกล้ ๆ กับที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้ย้ายไปไหน และทำงานทุกวัน ซึ่งไม่ตรงกับรายงานของนาย ส. ช่างผู้ควบคุมงานที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างไว้ในคำคัดค้าน คำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชี้ตำแหน่งให้ จึงเป็น ข้อเท็จจริงที่มีปรากฏแล้วตั้งแต่ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น มิใช่กรณีมีข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน สาระสำคัญ ส่วนการที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้าง ข้อเท็จจริงแตกต่างกันนั้น เมื่อศาลได้ฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่าย แล้วได้ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงไปในทางใดทางหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและให้เหตุผลในการทำ คำพิพากษาไว้โดยชัดแจ้งแล้ว เมื่อข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และคดีก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง สำคัญอย่างใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตาม มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำขอ ให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดี **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๑/๒๕๕๘)**

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่โดยอ้างว่า ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริง เฉพาะแต่ฝ่ายของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ได้รับข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จอันนำมาสู่การพิพากษายกฟ้อง

ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลฟังเพื่อนำมาวินิจฉัยคดีหาเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณี ทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรับทราบได้ไม่ แต่คู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว จากสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนที่ได้จัดส่งให้ก่อนวันนั่งพิจารณาคดี ซึ่งหาก คู่กรณีเห็นว่าศาลฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านได้ ส่วนศาลจะฟัง ข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ววินิจฉัยคดีไปในทางใดเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของฝ่าย ผู้ฟ้องคดีและฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีว่าฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน คำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่กรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๙/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดและมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณา ที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม ในการที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีพฤติการณ์ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา ไม่ให้ต้องรับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากพยานหลักฐานที่ศาลปกครองสูงสุดรับฟังเพื่อวินิจฉัย ความผิดของผู้ฟ้องคดี ซึ่งประกอบด้วยรายงานการชันสูตรพลิกศพถูกแก้ไขผลการตรวจพิสูจน์ บาดแผล และคราบเขม่าดินปืนนั้นไม่มีอยู่จริง เนื่องจากคราบดำซึ่งพบที่รูบาดแผลของศพ ไม่มีผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นคราบเขม่าดินปืนจริงหรือไม่ และขัดแย้ง กับหลักฐานทางวิชาการว่าไม่ใช่คราบเขม่าดินปืน นั้น ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้ว และศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ดุลพินิจที่จะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยพิเคราะห์จากพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ประกอบกับเอกสารพยานหลักฐาน ที่ปรากฏอยู่ในสำนวนแล้วจึงวินิจฉัยว่า มีการแก้ไขรายงานการชันสูตรพลิกศพในขณะที่สำนวน การสอบสวนอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี และพบคราบเขม่าดินปืนจริง ดังนั้น ข้อกล่าวอ้าง ของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและ การวินิจฉัยคดีของศาล มิใช่การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิใช่ การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดอันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีที่ทำให้ผลของคดี ไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่โดยอ้างว่า ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีการรับฟังข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ มาลงโทษผู้ฟ้องคดี คำให้การของพยานไม่ชัดเจน และไม่ใช่อำนาจแสวงหาข้อเท็จจริง



อันเป็นการบกพร่องในกระบวนการพิจารณา ทั้งยังเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาของศาลจังหวัดเพชรบุรีซึ่งศาลปกครองต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาศานวนคดีนั้น ข้ออ้างและพยานหลักฐานตามคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีและเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด หรือคู่กรณีที่ได้เข้ามากำหนดดำเนินการพิจารณาตัดสินคดี หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม หรือทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อ้างว่า ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่า เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเพิกถอนว่าพนักงานอัยการไม่ได้ฟ้องขอให้ยึดเครื่องมือของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องขอรับเครื่องมือของผู้ฟ้องคดีคืนจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับได้รับแจ้งกลับมามีว่าได้ยื่นขอคืนเครื่องมือเกิน ๖ เดือนแล้ว จึงถูกยึดไว้ทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาโดยฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ นั้น เห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลในเรื่องวันทราบหรือถือว่าได้ทราบวันที่คำพิพากษาถึงที่สุด อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะร้องขอคืนเครื่องมือของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเพิกถอนข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นก็เพียงความเห็นของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ปรากฏในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาแล้ว กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ร้องสอด (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร) ยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อ้างว่า มีหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นที่ยุติตามคำพิพากษาแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ คือ หนังสือกรมศิลปากร ที่ ศธ. ๐๗๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ นั้น เห็นว่า หนังสือกรมศิลปากรดังกล่าวเป็นหนังสือที่กรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกให้แก่ผู้ร้องสอดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กรณีจึงเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วในขณะยื่นฟ้องคดี และผู้ร้องสอดมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัดในกิจการทั่วไปตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อเจ้าอาวาสของผู้ร้องสอดได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว แม้ในขณะนั้นเจ้าอาวาสของผู้ร้องสอดซึ่งได้รับหนังสือดังกล่าวไว้เป็นเจ้าอาวาสรูปเดิม แต่เมื่อได้รับไว้ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้ร้องสอดแล้ว ย่อมถือว่าผู้ร้องสอดทราบถึงการมีอยู่ของพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ในขณะที่ยื่นฟ้องคดี แต่ผู้ร้องสอดมิได้อ้างเข้ามาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นในระหว่างการพิจารณาเพื่อสนับสนุนประเด็นแห่งคดีของผู้ร้องสอดที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดมิได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโดยการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในวัดของผู้ร้องสอดตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น หนังสือกรมศิลปากร ที่ ศธ. ๐๗๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ จึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๔/๒๕๕๙)

กรณีที่ไม่วางผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ลำดับที่ ๓ ที่แต่งตั้งผู้ร้องให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น การที่ผู้ร้องยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่า ผู้ร้องไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีจะนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทำให้เสียสิทธิในการต่อสู้คดี นั้นข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือคณะกรรมการคัดเลือกตามนัยมาตรา ๕๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในข้อ ๒ ว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ตามคดีหมายเลขดำที่ ๗๙๕/๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วจึงมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการแก้คำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นตามคดีดังกล่าว โดยปรากฏว่ามีชื่อผู้ร้องเป็นผู้ลงชื่อรับทราบหนังสือดังกล่าวด้วย จึงฟังได้ว่าผู้ร้องรู้ข้อเท็จจริงกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว มิใช่กรณีที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีจะนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐/๒๕๕๙)



กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

คดีนี้ศาลปกครองระยองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้นายกเทศมนตรีนครระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับปรุงแก้ไขตลาดสดเทศบาล ๔ (ตลาดแม่แดง) ให้ถูกสุขลักษณะและอนามัย ในส่วนที่เป็นปัญหาก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งรวมถึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขวางถนนสุวรรณสิน และถนนรอบตลาดสดเทศบาล ๔ (ตลาดแม่แดง) รวมทั้งหลังคาสังกะสีที่คลุมเหนือถนนด้วย ต่อมา ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ป. และนาย บ. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของถนนสุวรรณสิน ถนนบัตติ และถนนรอบตลาดสดเทศบาล ๔ (ตลาดแม่แดง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครระยองโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการปิดประกาศเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขวางถนนหรือถนนสิ่งปลูกสร้างภายใน ๑๒๐ วัน และมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองทราบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดระยองได้มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ป. และนาย บ. ผู้ร้องจึงมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น ผู้ร้องจึงควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีปิดป้ายประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนถนน หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่จัดการทรัพย์สินมรดกในฐานะผู้จัดการมรดก เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ร้องได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๕/๒๕๕๘)

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๗ ยินตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เพราะเหตุว่าการฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดี คดีดังกล่าวจึงไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่เป็นการชี้ขาดเสร็จเด็ดขาดในประเด็นข้อพิพาทในเนื้อหาแห่งคดี